

1516526-80.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... Criminal, j. 10/04/2014) "APELAÇÃO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INTELIGÊNCIA DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO. É de absolver o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516526-80.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516526-80.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

PEDRO GAMA LIRA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Vistos.

KEVEN SOUZA, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2-A, inciso I, combinado com o artigo 61, II, alínea j, todos do Código Penal, porque no dia, local e horário narrados na denúncia, agindo em concurso de agentes com outro indivíduo, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 aparelho celular Xiaomi Redmi Note 9S, bem como a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais), pertencentes à Clínica Partmed, representada por W.K.P., e 01 aparelho celular Moto E5, pertencente à vítima K. De C.

Denúncia recebida em 03 de novembro de 2021, em fls. 87/90.

Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 116.

Instrução, debates e julgamento.

Era o que tinha para relatar.

Do mérito

Ao Réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, CP, conforme descrição fática contida na denúncia.

Para a caracterização da infração penal e a imposição de um decreto condenatório é necessário demonstrar de forma cabal a materialidade e a autoria de um fato típico e antijurídico.

No caso dos autos, a análise do conjunto probatório coligido, em cotejo com o que se produziu em sede policial, deixa dúvidas quanto à prática do crime. Isto porque a vítima em juízo não reconheceu o réu, e inexistem elementos nos autos aptos a afirmar com convicção a participação do réu no roubo em questão.

Assim, verifica-se que não há qualquer subsídio probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, capaz de indicar de forma coerente, precisa e livre de dúvidas a efetiva participação do réu no crime investigado.

Ora, é ônus da acusação demonstrar a existência e a autoria do fato criminoso imputado na peça acusatória, sendo que, em caso de dúvida, prevalece o princípio in dubio pro reo, devendo haver a absolvição do Réu, nos termos do art. 386, VII, CPP. Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal: "APELAÇÃO CRIME - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO AMPLIAR OS TERMOS DA CONDENAÇÃO - PROVA, CONTUDO, QUE NÃO AUTORIZA O DECRETO CONDENATÓRIO - APLICAÇÃO DA MÁXIMA IN DUBIO PRO REO - CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 654, § 2º, CPP - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - RECURSO JULGADO PREJUDICADO." (TJPR, Apelação nº 1.145.401-2, Rel. Des. Campos Marques, 1ª Câmara Criminal, j. 10/04/2014)

"APELAÇÃO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INTELIGÊNCIA DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO. É de absolver o réu se as provas são precárias e insuficientes para embasar o édito condenatório." (TJPR, Apelação nº 1.175.315-0, Rel. Des. Rogério Kanayama, 3ª Câmara Criminal, j. 27/03/2014).

Portanto, havendo apenas indícios e suspeitas sobre a ocorrência do crime está-se diante de cenário de duvidoso, sendo de rigor absolvição do Réu, com base no art. 386, VII, CPP.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido contido na denúncia, para absolver o Réu KEVEN SOUZA, com fundamento no art. 386, VII, CPP. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias.

Comuniquem-se à Vara de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação deste Estado e à Delegacia de Polícia de origem. P.R.I.C.

São Paulo, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA